

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ולדימיר בליאק
יאיר לפיד

1953/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17, אחרי פסקה (א5) יבוא :

"(ב5) סכומים ששילם יחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד לביטוח בריאות לא יעלו על 4% מהכנסתו הקובעת; לעניין זה, "הכנסה קובעת" – כהגדרתה בפסקה (א5);".

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא לגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות בין שכירים לעצמאים בקשר לדמי מחלה, על אף היותם של האחרונים מבוטחים על ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות הכרה בכספים שהוציאו עבור ביטוח בריאות פרטי כהוצאה מוכרת. חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 מקנה לשכירים זכאות לדמי מחלה ממעסיקיהם בעבור הימים שבהם נעדרו מעבודתם עקב מחלתם. לעומתם, עצמאים שנאלצים להיעדר מעבודה עקב מחלה, אינם מקבלים פיצוי על אובדן הכנסתם עקב היעדרות מעבודה בשל מחלה. מצב זה יוצר קושי גדול עבור עצמאים שמהווים חלק ניכר משוק העבודה ובנוסף הם מנוע צמיחה משמעותי של כלכלת ישראל. עוד יצוין שלמעלה מ-40,000 עסקים קטנים ובינוניים נסגרים מדי שנה, והיעדר הזכויות הסוציאליות הוא אחד הסיבות שבגינן נסגרים אותם עסקים. לפיכך, מוצע לקבוע לעצמאים מנגנון פיצוי במקרה של מחלה. כיוון שיש קושי ביצירת מנגנון פיצוי באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מוצע להתיר לעצמאי לנכות מהכנסתו סכומים ששילם לחברת ביטוח עבור ביטוח בריאות. הסכום המותר בניכוי לא יעלה על 4% מהכנסתו הקובעת של עובד עצמאי, בכפוף לתקרה של כ-280,000 שקלים חדשים בשנה, נכון לשנת 2023, בדומה לתקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/4475/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/386/21 ; פ/639/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1951/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/269/24 ; פ/736/25). הצעת החוק זהה לפ/269/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס' 6, עמ' 120.